SDIS 13
Service commande publique

MARCHÉ PUBLIC
DE SERVICES

RESTAURATION COLLECTIVE POUR LE CENTRE D'INCENDIE ET DE SECOURS D'AIX LA CHEVALIÈRE

Règlement de la consultation (RC)

Consultation n°	M842
Date limite de remise des plis	**Lundi 20 juillet 2026 à 10h00**

1. OBJET DU CONTRAT

Le contrat porte sur l'exploitation du restaurant situé au centre d'incendie et de secours d'Aix la Chevalière.

- **Acheteur**

SDIS 13
Service départemental d'incendie et de secours des Bouches-du-Rhône.
1, avenue Boisbaudran
CS70271 - 13326 MARSEILLE CEDEX 15

Site internet : https://sdis13.e-marchespublics.com

- **Nomenclature**

Code CPV	Libellé CPV
55512000-2	Services de gestion de cantine

Nomenclature interne	Libellé
S 68.02	Gestion et exploitation d'un restaurant administratif

2. CARACTÉRISTIQUES DE LA PROCEDURE

- **Procédure de passation**

Il s'agit d'une procédure adaptée en application des articles L. 2123-1, R. 2123-1 3° et R.2123-7 du Code de la commande publique.

La forme retenue pour l'exécution du contrat est mixte en application des articles R.2162-3 et suivants du code de la commande publique.

Le prix des prestations s'exécute sous la forme suivante :

- une partie forfaitaire : elle correspond aux frais fixes. Ces frais sont ceux du personnel et l'ensemble des frais généraux, sur le site du centre de formation départemental ;

- une partie à bons de commande correspond à la partie variable. Il s'agit des coûts des denrées listées au bordereau de prix. Cette partie relève d'un accord-cadre à bons de commande sans minimum avec maximum de 150 000 € HT par an en application des articles R2162-2, R2162-4-1° et R2162-13 à R2162-14.

Le contrat fait référence au cahier des clauses administratives générales (CCAG) fournitures courantes et services du 30 mars 2021. Le terme contrat désigne également le présent document, ses annexes et ses autres pièces constitutives.

Modalités de retrait du dossier de consultation

Le dossier de consultation est disponible de manière électronique sur le profil d'acheteur : https://sdis13.e-marchespublics.com.

Dossier de consultation

Le dossier de consultation contient les documents suivants :

- l'acte d'engagement ;
- le cahier des clauses administratives particulières (CCAP) et son annexe ;
- le cahier des clauses techniques particulières (CCTP) et ses annexes ;
- la décomposition du prix global et forfaitaire (DPGF) ;
- le bordereau des prix unitaires (BPU) ;
- le détail quantitatif estimatif (DQE) ;
- annexe des modalités de recouvrement des sommes ;
- le règlement de la consultation (RC) ;
- le cadre de mémoire technique : organisation de la prestation ;
- le cadre de mémoire technique : moyens mis en œuvre ;
- le cadre de mémoire technique : spécifications qualitatives ;
- le cadre de mémoire technique : maitrise des risques sanitaires ;
- l'attestation de visite.

L'acheteur se réserve le droit d'envoyer au plus tard 6 jours avant la date limite de remise des offres des modifications de détail sur le dossier de consultation. Les candidats devront alors répondre sur la base du dossier de consultation modifié.

Réponse et groupement

Aucune forme particulière de groupement n'est imposée après attribution. Toutefois, le soumissionnaire n'aura pas la possibilité de présenter pour l'accord-cadre plusieurs offres en agissant à la fois en qualité de candidats individuels et de membres d'un ou plusieurs groupements. En revanche, il peut être en qualité de membres de plusieurs groupements.

- **Délai de validité des offres**

Le délai de validité des offres est de 120 jours à compter de la date limite de réception des offres.

- **Visite des lieux sur place**

Une visite du site est préconisée afin que les candidats puissent prendre connaissance des lieux et des équipements. Cette visite n'est pas obligatoire mais le candidat ne pourra pas implorer une quelconque méconnaissance du site.

Une date de visite est programmée le **24 juin 2026 de 9h00 à 11h00** sur rendez-vous.

Il appartient de contacter le chef du centre d'incendie et de secours d'Aix la Chevalière ou son adjoint, pour convenir d'un rendez-vous, aux coordonnées suivantes :

- Mail générique CIS Aix la Chevalière chef de centre – mail : aix-chf@sdis13.fr
- ou Commandant Jean-Philippe REY – mail : jprey@sdis13.fr)
- ou Capitaine Caroline CELLI – mail : ccelli@sdis13.fr)
- ou via notre plateforme sur le profil acheteur : https://sdis13.e-marchespublics.com.

Dans le respect d'égalité de traitement des candidats, la visite portera uniquement sur une reconnaissance visuelle des lieux. Aucune information technique et fonctionnelle supplémentaire ne sera délivrée.

Les visites à l'improviste ne sont pas autorisées.
Une attestation de visite sera signée par l'acheteur. Il appartient aux candidats de venir avec l'attestation téléchargée dans le DCE. Ces derniers repartiront avec et devront la déposer dans leur dossier d'offre.

3. PRÉSENTATION DES PROPOSITIONS

- **Variantes**

Les variantes ne sont pas autorisées.

- **Modalités de remise des offres**

Les offres doivent être déposées avant les dates et heures limites indiquées en page de garde, de manière électronique sur le profil d'acheteur : https://sdis13.e-marchespublics.com.
Les copies de sauvegarde et les éléments de la proposition qui ne peuvent être transmis par voie électronique doivent être adressés à :
1 avenue de Boisbaudran
ZI de la Delorme
CS70271
13326 MARSEILLE CEDEX 15

Contact : SDIS 13 - service achat public
Les échanges sont dématérialisés. La signature électronique n'est pas exigée.
Les propositions doivent être remises en euros et rédigées en langue française. Si les propositions sont rédigées dans une autre langue, elles doivent être accompagnées d'une traduction en français.
Le candidat doit disposer d'un certificat valide et conforme aux exigences du règlement de l'Union européenne « eIDAS » du 23 juillet 2014 (n°910/2014/UE), délivré par l'un des organismes agréés par l'agence nationale pour la sécurité des systèmes d'information (ANSSI). A défaut de certificat, les candidats sont invités à se rapprocher d'un organisme agréé avant de procéder à la commande. Le délai de commande d'un certificat pouvant prendre entre 8 et 15 jours, il est fortement recommandé d'anticiper cette opération. Le certificat doit être détenu par une personne ayant la capacité d'engager le candidat dans le cadre de la présente consultation. Conformément à l'arrêté du 22 mars 2019 relatif à la signature électronique dans la commande publique, le candidat est informé qu'il peut utiliser l'outil de signature électronique de son choix, comme celui mis à disposition par le profil d'acheteur, et signer les documents au format [{"v":"XAdES, CAdES ou PAdES"},{"v":"CAdES ou PAdES"},{"v":"PAdES exclusivement"}].

En cas d'utilisation d'un autre outil de signature électronique, le candidat devra joindre le mode d'emploi permettant de procéder à la vérification de la validité de la signature électronique.

- **Contenu des plis et conditions de participation**

Chaque candidat (y compris les membres du groupement) aura à produire un dossier complet comprenant les pièces suivantes :

Document	Descriptif
DC1	Lettre de candidature-Habilitation du mandataire par ses cotraitants (DC1 disponible sur : http://www.economie.gouv.fr/files/directions_services/daj/marches_publics/formulaires/DC/imprimes_dc/dc1.rtf)
DC2	Déclaration du candidat individuelle ou du membre du groupement (DC2 disponible sur : http://www.economie.gouv.fr/files/directions_services/daj/marches_publics/formulaires/DC/imprimes_dc/dc2.rtf)

Présentation des documents : le candidat devra présenter ces documents soit dans des fichiers distincts (exemple : DC1.pdf, DC2.pdf), soit dans un même document (exemple : candidature.pdf) avec un sommaire et les numéros de page détaillant le contenu du document.

Le candidat peut remettre un document unique de marché européen (DUME) rédigé en français en lieu et place des documents et renseignements demandés par l'acheteur aux fins de vérification de l'aptitude à répondre aux marchés publics, de l'aptitude à exercer l'activité professionnelle, de la capacité économique et financière ainsi que des capacités techniques et professionnelles.
Les candidats ne sont pas tenus de fournir les documents et renseignements que l'acheteur peut obtenir par le biais d'un système électronique de mise à disposition d'informations, administré par un organisme officiel ou d'un espace de stockage numérique, à condition que le candidat mentionne dans le dossier de candidature toutes les informations nécessaires à la consultation de ce système et que l'accès soit gratuit.

L'offre des candidats de l'accord-cadre est composée des documents suivants :

Document	Descriptif
DPGF	Décomposition du prix global et forfaitaire
BPU	Bordereau de prix unitaire
DQE	Détail quantitatif estimatif
Annexe CCAP : des modalités de recouvrement des sommes	Modalités d'encaissement
4 cadres de mémoire technique	- Organisation de la prestation - Moyens mis en œuvre - Spécifications qualitatives - Maitrise des risques sanitaires *Les candidats doivent impérativement compléter les rubriques de la trame fournie et non se contenter de renvoyer à une plaquette ou autres documents.*
Acte d'engagement	La signature n'est pas exigée à ce stade. Le cas échéant, elle doit être manuscrite

- **Remise des offres électroniques**

Les candidats doivent satisfaire aux prérequis techniques décrits par le profil d'acheteur. Les conditions d'utilisation de la plateforme telles que les formats de documents acceptés, l'organisation, le nommage et la taille totale des plis acceptés, les fonctions d'horodatage, le contrôle des logiciels malveillants peuvent être consultées sur le profil d'acheteur.
La transmission des plis avant les date et heure limites de la consultation est effectuée sous la seule responsabilité des candidats. Il leur est fortement conseillé de procéder au dépôt suffisamment à l'avance avant l'heure de clôture en particulier si les plis sont volumineux.

Tous les plis sont horodatés et font l'objet après dépôt d'un accusé de bonne réception

délivré par le profil acheteur. Dans le cas de candidatures groupées, le mandataire assure la sécurité et l'authenticité des informations transmises au nom des membres du groupement.

Les candidats peuvent transmettre une copie de sauvegarde de leur pli électronique.
Elle peut être envoyée sur support physique électronique, ou support papier, qui doit être placée dans un pli scellé, comporter sur l'enveloppe le numéro de la consultation et le nom du candidat. Ce pli est adressé en recommandé avec avis de réception ou remis en main propre contre récépissé à l'adresse indiquée ci-avant.
Durant toute la procédure, tous les échanges avec l'acheteur se font de manière électronique via le profil d'acheteur. Les candidats sont invités à alerter l'acheteur sur d'éventuelles erreurs matérielles ou contrariétés d'informations contenues dans les documents de la consultation afin de lever toute ambiguïté en adressant un message sur le profil d'acheteur. En cas de problème rencontré sur la plateforme, les candidats sont invités à contacter le support technique mis en place sur le profil d'acheteur.
La notification des échanges électroniques se faisant au moyen de la messagerie électronique, les candidats sont appelés à une vigilance particulière. Le candidat détenant un compte est responsable du paramétrage et de la surveillance de la messagerie (adresse courriel durable, redirection automatique, utilisation d'antispam) et doit s'assurer que les messages envoyés par le profil d'acheteur ne seront pas traités comme des courriels indésirables.

4. JUGEMENT DES OFFRES ET ATTRIBUTION

- **Critères de sélection des candidats**

Les candidatures sont analysées et sélectionnées en fonction des critères suivants :

Critères
1. Garanties professionnelles et financières
2. Garanties techniques

- **Critères de jugement des offres**

Les offres sont analysées et classées en fonction des critères suivants :

Critères	Complément
1. Prix (60 %)	- 35 % sur la base du prix forfaitaire Note N de l'Offre : n = (offre minimum acceptable/offre n) x 35 - 25 % sur la base du DQE Note N de l'Offre : n = (offre minimum acceptable/offre n) x 25

Critères	Complément
2. Valeur technique (40 %)	Sous-critère n°1 : organisation de la prestation (15 points) Sous-critère n°2 : moyens mis en œuvre (10 points) Sous-critère n°3 : spécifications qualitatives et performance en matière d'approvisionnement en produits de qualité durables, en produits issus de l'agriculture biologique et une solution permettant de lutter contre le gaspillage alimentaire (10 points) Sous-critère n°4 : maitrise du risque sanitaire (5 points)

La réglementation ne fait plus obligation à l'opérateur économique, soumissionnant seul ou sous forme de groupement, de signer son offre. Toutefois, la signature de l'offre des candidats attributaires devra impérativement intervenir au plus tard à l'attribution de l'accord-cadre.
Conformément à l'article R. 2144-7 du Code de la commande publique, les candidats auxquels il est envisagé d'attribuer l'accord-cadre devront fournir les documents qui justifient qu'ils n'entrent pas dans les cas d'interdiction de soumissionner dans un délai de 5 jours à compter de la demande du pouvoir adjudicateur.

À défaut de produire ces documents dans le délai fixé, l'offre des candidats attributaires sera rejetée et ils seront éliminés.

Le candidat suivant sera alors sollicité pour produire les certificats et attestations nécessaires avant que l'accord-cadre ne lui soit attribué.

- **Négociations**

Les candidats sont invités à remettre d'emblée leur meilleure proposition. L'acheteur se réserve la possibilité d'engager des négociations dans les conditions suivantes :

Les négociations sont destinées à améliorer la performance technique et économique des offres initiales les plus pertinentes, pour permettre de les adapter et dimensionner parfaitement aux besoins de l'acheteur. Les négociations pourront porter sur les caractéristiques techniques et/ou financières des offres, ou sur certaines dispositions du cahier des charges. Elles ne pourront pas porter sur l'objet du contrat, ses caractéristiques substantielles ni les critères d'attribution.

Les négociations seront engagées avec au minimum les 3 candidats les mieux classés à l'issue de l'analyse des offres initiales.

Elles seront conduites dans le respect des principes d'égalité de traitement des candidats et de confidentialité des offres. Le pouvoir adjudicateur se laisse la possibilité de choisir les modalités de négociations, en présentiel ou de façon dématérialisée.

Toutefois l'acheteur pourra attribuer le contrat sur la base des offres initiales sans négociation.

5. RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES

Pour obtenir tous renseignements complémentaires qui leur seraient nécessaires au cours de leur étude, les candidats font parvenir leur demande au plus tard 12 jours avant la date limite de remise des offres leurs questions par voie électronique sur le profil acheteur **https://sdis13.e-marchespublics.com**. La réponse est adressée au plus tard 6 jours avant la date limite de remise des offres à tous les candidats ayant téléchargé le dossier de consultation sous réserve d'avoir indiqué un courriel valide.

- **Voies et délais de recours**

Les recours contentieux ouverts aux candidats sont les suivants :

- Référé contractuel après la signature du contrat, dans les 31 jours qui suivent la publication de l'avis d'attribution du contrat, ou, à défaut d'un tel avis, dans les six mois qui suivent la date de conclusion de celui-ci (dans les conditions décrites aux articles L. 551-13 à 23 du même code) ;

- soit d'un recours en contestation de la validité du contrat, conformément à la décision du Conseil d'Etat du 4 avril 2014 n°358994 "Tarn et Garonne", dans un délai de 2 mois à compter de la publication de l'avis d'attribution ou à défaut de toute autre mesure de publicité concernant la conclusion du contrat.

Les recours peuvent être déposés sur https://www.telerecours.fr/ ou adressés par courrier à :

Tribunal administratif de Marseille
31 rue Jean François Leca
13002 MARSEILLE

Téléphone : +33 (0)4 91 13 48 13
Télécopie : +33 (0)4 91 81 13 87

Utilisation des données à caractère personnel fournies dans le cadre de la présente consultation : l'acheteur s'engage à garantir la confidentialité des informations communiquées par les opérateurs économiques notamment en matière industrielle et commerciale. Conformément au règlement (UE) 2016/679 relatif à la protection des données à caractère personnel du 27 avril 2016, les opérateurs économiques sont avisés que les données personnelles susceptibles d'être contenues dans les informations collectées dans le cadre de la présente consultation sont exploitées uniquement à des fins de vérification de conformité, d'analyse des candidatures et des offres présentées, de suivi et de traçabilité de la procédure.

Communication aux tiers : les données personnelles susceptibles d'être contenues dans les documents fournis dans le cadre de la présente consultation ne seront jamais communiquées à des tiers non-habilités et hors des objectifs précédemment rappelés.
Droits d'accès, de rectification, de suppression : conformément au règlement (UE) 2016/679, les personnes dont les données à caractère personnel sont collectées disposent d'un droit d'accès, de rectification et d'effacement des informations qui les concernent. Elles peuvent également, pour des motifs légitimes, s'opposer au traitement de ces données. L'exercice de ces droits ne peut être effectué en premier lieu qu'auprès du service acheteur visé au présent règlement de consultation, le cas échéant l'acheteur mandataire du groupement, puis, si nécessaire, auprès du délégué de la protection des données désigné comme tel par l'acheteur : ... ou enfin, directement auprès de la commission nationale de l'informatique et des libertés - CNIL (www.cnil.fr).
Durée de conservation des données personnelles : les données personnelles sont conservées au même titre et conditions d'archivage que celles prévues aux articles R. 2184-12 et R. 2184-13 du Code de la commande publique.